主題精選：毗鄰 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 土地徵收補償市價之查估標準
發布日期: 2024-09-19
內文
土地徵收條例第30條第1項規定：「被徵收之土地，應按照徵收當期之市價補償其地價。在都市
計畫區內之公共設施保留地，應按毗鄰非公共設施保留地之平均市價補償其地價。」析言之：
• (一) 非公共設施保留地：以被徵收土地本身之市價，補償其地價。所稱市價，指由直轄市、
縣（市）主管機關查估或委由不動產估價師查估，並提交地價評議委員會評定之市場正常交易
價格（徵查§2①）。
• (二) 公共設施保留地：以被徵收土地之毗鄰非公共設施保留地之平均市價，補償其地價。其
中，「毗鄰」之界定影響公共設施保留地土地所有權人之權益甚鉅。茲分下列二說：
1. 地理接觸說：毗鄰，僅限於被徵收土地之接連土地，亦即毗連土地。然，當接連之非公共
設施保留地市價偏低時，恐影響土地所有權人之權益。現行一般徵收採地理接觸說，即公
共設施保留地市價，以毗鄰非公共設施保留地之市價平均計算。所稱平均計算，指按毗鄰
各非公共設施保留地之區段線比例加權平均計算（徵查§22III）。
2. 受益範圍說：毗鄰，指公共設施設置所影響之受益範圍。現行區段徵收採受益範圍說，即
區段徵收範圍內之公共設施保留地市價，以同屬區段徵收範圍內之非公共設施保留地市價
平均計算（徵查§22VI）。
以上二說，以受益範圍說較合理。
【附註】 徵查：土地徵收補償市價查估辧法
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下